

17(7分)材料部分记忆不详细，存在缺失

北京的风筝种类很多，最具代表性的还得说“扎燕”，扎燕风筝具有拟人化的特点，其家族成员有肥燕、瘦燕、比翼燕、半瘦燕、小燕、雏燕六种。很多人一直致力于扎燕文化的传承与创新，王某独创的雏燕风筝制作技艺很受大家喜爱。

某学校老师在课堂上带着学生学习王某雏燕风筝制作……

一直致力于推广扎燕文化的张某买了王某的雏燕风筝，并拍摄视频进行拆解和复原，在网络上进行了传播，吸引了很多网友关注。有网友认为涉嫌侵犯著作权……

结合材料，运用《法律与生活》的知识，谈谈在中华优秀传统文化的继承与创新中，法律规定著作权并对其进行限制的意义。(7分)

优秀精神产品是共同财富。(未作为赋分点)

对著作权规定\确定，有利于保护著作权人的合法权益\权利，促进创新。(2-3分)

对著作权\著作权人\著作权主体进行限制，法律规定了合理使用和法定许可使用，有利于文化的传承\传播。(1-2分)

教师在课堂引导学生制作风筝属于合理使用，不违法\不以盈利为目的，没有侵犯著作权，有利于优秀文化的传承\传播。张某在网络发布拆解视频超出合理使用范围，侵犯了著作权(法律保护著作权人的权利，有利于推动文化的创新。)(对材料中案例的分析，有一个给2分，有两个给3分)

仅说理，没有案例材料分析，最多给5分。

仅有案例材料分析(单讲故事)，没有法理分析，最多给4分。

阅卷感受：

均分4分左右，满分少。

不少学生没有分析“学校老师”和“张某”的材料，或者没有对“学校老师”和“张某”的行为定性。

答非所问的学生占一定比例，读不懂设问。有的学生完全不回答“**对其进行限制**”的意义，有的学生对设问“**对其进行限制**”的理解有问题，理解成了对侵权行为进行限制，分析就会出错。

部分学生缺乏概括材料的能力，有的同学单纯抄材料。

一部分学生将“**法律规定著作权并对其进行限制**”作为一个整体主语来答题，没有分析出法律规定著作权和对著作权进行限制是两回事。

还有一部分学生没有理解材料中教师的课堂教学(作品的合理使用)是对著作权的限制，张某在网络上发布拆解视频涉嫌侵权反而是对著作权的保护。两个材料的理解是相反的。还有对合理使用和法定许可使用弄混的。

一部分学生看到设问中有“意义”，就一堆“有利于”排列下去。

还有一部分学生觉得张某没有侵权，没有侵权的原因有很多种，比如因为张某花钱购买了王某的风筝等等……

学生答出法律规定著作权的意义的更多些；答出对著作权进行限制的意义，尤其能直接答出利于文化传播的不多。

还有直接答成文化题。